

刑法
No413

R3-14 (配点: 2)

月 日

月 日

証拠隠滅等罪（刑法第104条）に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものの個数を後記1から5までの中から選びなさい。

ア. 自己の犯罪行為に関する証拠の隠滅を他人に教唆し実行させた場合、証拠隠滅罪の教唆犯は成立しない。

イ. 自己の配偶者の犯罪行為に関する証拠を隠滅した場合、証拠隠滅罪が成立する。

ウ. 貸金返還請求訴訟における被告が、同訴訟の証拠である消費貸借契約書の原本を焼却した場合、証拠隠滅罪は成立しない。

エ. 被告人の友人が、被告人の犯罪行為に関する偽証を証人に教唆し実行させた場合、証拠偽造罪の教唆犯は成立しない。

オ. いまだ捜査が開始されていない段階で、他人の犯罪行為に関する証拠を隠滅した場合、証拠隠滅罪が成立する。

1. 1個 2. 2個 3. 3個 4. 4個 5. 5個

ア 誤っている

最決昭 40.9.16。証拠隠滅等罪（104 条）は、「他人の刑事事件に関する証拠」を隠滅等した場合に成立する犯罪であるから、犯人自らが自己の刑事事件の証拠を隠滅等しても本罪は成立しないが、他人を教唆した場合については争いがある。判例は、本記述と同様の事案において、証拠隠滅等教唆罪の成立を認めている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、犯人による犯人蔵匿隠避教唆の場合と同様、他人を教唆までする場合は期待可能性がないとはいえないということを挙げている。したがって、本記述は、自己の犯罪行為に関する証拠の隠滅を他人に教唆し実行させた場合、証拠隠滅罪の教唆犯は成立しないとしている点で、誤っている。

イ 正しい

105 条は、犯人蔵匿隠避罪（103 条）や証拠隠滅等罪（104 条）につき、「犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる」としている。その趣旨は、親族間の犯人蔵匿隠避や証拠隠滅等は、自然の人情、情愛に基づくものであり、期待可能性に乏しいという責任減少を考慮する点にあるが、他方で一律に不可罰とするのは親族間の人情、情愛を重視しすぎるため、任意的免除とされている。よって、同条の適用がある場合、刑が免除されることはあるが、犯罪自体は成立するので、自己の配偶者の犯罪行為に関する証拠を隠滅した場合であっても、証拠隠滅罪は成立する。したがって、本記述は正しい。

ウ 正しい

104 条。証拠隠滅等罪（104 条）は、「他人の刑事事件に関する証拠」を隠滅等した場合に成立する犯罪であるから、自己の民事事件に関する証拠は客体に含まれない。よって、貸金返還請求訴訟における被告が、同訴訟の証拠である消費貸借契約書の原本を焼却した場合、証拠隠滅罪は成立しない。したがって、本記述は正しい。

エ 正しい

最決昭 28.10.19 等。証拠隠滅等罪（104 条）にいう「証拠を隠滅」とは、証拠そのものを滅失させる行為のみならず、その顕出を妨げ、もしくはその価値・効力を減少させる全ての行為をいう（大判明 43.3.25）とされており、証人に偽証させることも証拠隠滅行為の一種といいうる。しかし、判例によれば、法律によって宣誓した証人が虚偽の証言をした場合、重い偽証罪（169 条）が成立し、証拠隠滅等罪は成立しない（最決昭 28.10.19）。また、宣誓しない証人が偽証した場合、偽証罪と証拠隠滅等罪はいずれも成立しない（大判昭 9.8.4）。したがって、正犯たる証人が偽証した場合、その証人が宣誓したか否かにかかわらず、証拠隠滅等罪は成立しないので、同教唆罪も成立しない。よって、本記述の場合、被告人の友人には、証拠偽造罪の教唆犯は成立せず、本記述は正しい。

オ 正しい

大判明 45.1.15 等。判例によれば、証拠隠滅等罪（104 条）にいう「刑事事件」には、公訴提起後の被告事件のみならず、被疑事件、さらには捜査開始前の事件も含まれる。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、刑事司法作用を保護するためには、将来刑事被告事件となり得る証拠も確保する必要があるということを挙げている。よって、いまだ捜査が開始されていない段階で、他人の犯罪行為に関する証拠を隠滅した場合、証拠隠滅罪が成立する。したがって、本記述は正しい。

以上により、正しい記述はイ、ウ、エ、オの 4 個であり、したがって、正解は肢 4 となる。